

प्रतिवेद्य

संशोधित

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

दाण्डिक अपील क्षेत्राधिकार

दाण्डिक अपील संख्या 1168/2023

(विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) संख्या 8487/2021 से उत्पन्न)

अंसार अहमद

....अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

....प्रत्यर्थी

के साथ

दाण्डिक अपील संख्या 1169/2023

(विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) संख्या 8540/2021 से उत्पन्न)

निर्णय

1. अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अपीलार्थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा पारित सम तिथि, अर्थात् 23.09.2021 के दो आदेशों के विरोध में, मुकदमा अपराध संख्या 17/2018 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 149, 307, 302, 120-बी/34 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4, पुलिस स्टेशन जगदीशपुर, जिला अमेठी के तहत प्रत्यर्थी-सुभाष यादव द्वारा दायर जमानत आवेदन संख्या 624/2019, और प्रत्यर्थी-राजेश विक्रम सिंह द्वारा दायर

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

जमानत आवेदन संख्या 4309/2019 को अनुमति दी गई थी और उपर्युक्त दोनों प्रत्यर्थियों को नियमित जमानत दी गई है।

3. आरोप है कि अपीलार्थी अपने बेटे-अशफाक अहमद और उसके साथियों के साथ विजया बैंक की जगदीशपुर शाखा के सामने मौजूद था, जब आरोपी वंशराज यादव ने अशफाक अहमद पर ग्रेनेड फेंककर हमला किया, और उसके बाद, साताई और अन्य आरोपी व्यक्तियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे अशफाक अहमद की मौके पर ही मौत हो गई और राजी अहमद उर्फ मनु घायल हो गए। जनता की मदद से दो अभियुक्तों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। उनमें से एक ने अपना नाम अमित चौबे पुत्र विंध्याचल चौबे निवासी बिहार जबकि दूसरे आरोपी ने अपने नाम नहीं बताया। उनके कब्जे से दो देशी पिस्टल, दो मैगजीन और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान, आरोपी-अमित चौबे ने बताया कि प्रत्यर्थी (राजेश विक्रम सिंह) और उसके भाई ने आरोपी व्यक्तियों को अशफाक अहमद की हत्या करने के लिए भेजा था। अपीलार्थी के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में आगे यह उल्लेख किया गया है कि रु. 2,47,700/- नकद अभियुक्त व्यक्तियों, जिन्हें पब्लिक ने पकड़ा था, से बरामद किया गया। इसे कान्ट्रेक्ट किलिंग का मामला बताया गया था।

4. जांच के दौरान, यह पाया गया कि घटना के समय प्रत्यर्थियों में से एक (सुभाष यादव) कथित तौर पर मौके पर मौजूद था, वह अन्य प्रत्यर्थी (राजेश विक्रम सिंह) अशफाक अहमद को जान से मारने के लिए रची गई साजिश का हिस्सा था। अशफाक अहमद को मारने के पीछे का उद्देश्य यह था कि उसके ससुर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत राजेश विक्रम सिंह के खिलाफ दर्ज एक अन्य आपराधिक मामले में गवाह थे, जिसमें उपरोक्त प्रत्यर्थी को दोषी ठहराया गया था।

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

5. घटना में कथित रूप से शामिल अभियुक्तों में से एक, सतीश कुमार उर्फ सतई ने अपनी जमानत के लिए आवेदन किया और उच्च न्यायालय ने आदेश 03.09.2021 दिनांकित के तहत उसकी प्रार्थना को इस यह कहते हुए खारिज कर दिया:

"पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के विरोधी तर्कों पर विचार करते हुए और प्राथमिकी की सामग्री, आवेदक की चोट रिपोर्ट, मृतक की मृत्युपूर्व चोट और घायल रज़ी की चिकित्सा कानूनी रिपोर्ट के साथ-साथ आवेदक की पत्नी द्वारा दर्ज प्राथमिकी संख्या 168/2018 की सामग्री पर विचार करते हुए और आवेदक की आपराधिक पृष्ठभूमि पर भी विचार करते हुए, मेरा मानना है कि आवेदक को जमानत देने का कोई मामला नहीं बनता है।तदनुसार, जमानत याचिका खारिज की जाती है।"

6. ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त जमानत आवेदन के लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थियों (सुभाष यादव और राजेश विक्रम सिंह) ने भी जमानत के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन किया। सुभाष यादव के मामले में, उच्च न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि वह कम से कम 14 आपराधिक मामलों में शामिल था और पहले से ही आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी था। उस मामले में जमानत पर रहते हुए, उसे अशफाक अहमद की हत्या में शामिल पाया गया, प्रत्यर्थी – राजेश विक्रम सिंह की जमानत याचिका में उच्च न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि उसके खिलाफ 26 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वास्तव में जिनमें से कुछ में वह पहले ही बरी हो चुका है और कुछ मामलों में वह जमानत पर था। इनमें से एक मामले – अपराध संख्या 229/2004 में आईपीसी की धारा 302 आदि के तहत, उसे दोषी ठहराया गया था और

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

आपराधिक अपील संख्या 497/2008 में, उसकी दोषसिद्धि और सजा समाप्त कर दी गई थी।

7. उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले को संक्षेप में सुनाया और दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान द्वारा रखते हुए निष्कर्ष निकाला कि "पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के विरोधी तर्कों पर विचार करते हुए और जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, प्राथमिकी की सामग्री, केस डायरी के प्रासंगिक हिस्से को देखने के बाद, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।"

8. शिकायतकर्ता, जो मृतक का पिता है, निजी उत्तरदाताओं को जमानत दिए जाने से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष है।

9. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता, निजी उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता और साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महाधिवक्ता को सुना।

10. निजी प्रत्यर्थीगणों में से एक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर बसंत द्वारा दी गई दलील से कोई विवाद नहीं हो सकता कि जमानत देते समय न्यायालय को अभियोजन मामले के गुण-दोषों से संबंधित विस्तृत कारण देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जमानत मामले में न्यायालय द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी बाद के चरण में अनजाने में अभियोजन पक्ष या अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। हमारी सुविचारित राय में, कानून का सुस्थापित प्रस्ताव यह है कि जमानत देने के आदेश में ज्ञात मापदंडों को ध्यान में रखते हुए विवेक के न्यायिक अनुप्रयोग को प्रतिबिंबित करना चाहिए जो इस प्रकार हैं:-

(i) अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोप की प्रकृति;

(ii) सजा की गंभीरता;

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

- (iii) अभियुक्त की स्थिति अर्थात क्या अभियुक्त पीड़ित और गवाहों पर प्रभाव डाल सकता है या नहीं;
- (iv) अभियुक्त के पीड़ितों/गवाहों से संपर्क करने या उनसे संपर्क करने का प्रयास करने की संभावना;
- (v) अभियुक्त के कार्यवाही से भाग जाने की संभावना;
- (vi) आरोपी द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना;
- (vii) न्याय के नियत मार्ग में बाधा डालना या बाधा डालने का प्रयास करना;
- (viii) जमानत पर छूट जाने पर अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना;
- (ix) आरोप की तुच्छता सहित आरोप के समर्थन में अदालत की प्रथम दृष्टया संतुष्टि;
- (x) प्रत्येक मामले के अलग-अलग और विशिष्ट तथ्य और मूल और पुष्टिकारक साक्ष्य की प्रकृति।

किसी मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, हम यह जोड़ने में जल्दबाजी करते हैं कि कई अन्य प्रासंगिक कारक भी हो सकते हैं जो किसी आरोपी को जमानत देते या अस्वीकार करते समय इसे ध्यान में रखना आवश्यक होगा। ऐसी सभी परिस्थितियों को स्पष्ट करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सीआरपीसी की धारा क्रमशः 438 और 439 के तहत किसी न्यायालय में निहित विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए, जैसा भी मामला हो, कोई सीधा सूत्र नहीं हो सकता है।

11. हमारा विचार है कि वर्तमान मामले में नियमित जमानत पर विस्तार के लिए प्रत्यर्थियों की प्रार्थना पर विचार करते समय विद्वान उच्च न्यायालय को कई

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखना चाहिए था। अशफाक अहमद की हत्या दिन के उजाले में हुई थी। इस घटना को अपीलार्थी और दो और चश्मदीद गवाहों ने देखा है। दो अभियुक्तों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। यह स्पष्ट रूप से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला था। अशफाक अहमद की नृशंस हत्या के पीछे के आशय को बताने के लिए पर्याप्त सामग्री है। दोनों प्रत्यर्थियों का आपराधिक रिकॉर्ड मिला-जुला है और उनके व्यापक बयान को स्वीकार करना मुश्किल है कि उनके खिलाफ दर्ज सभी मामले राजनीति से प्रेरित हैं। इस स्तर पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि पहले के दोनों प्रत्यर्थी को भा. दं. सं. की धारा 307 के तहत एक मामले में दोषी पाया गया है और जमानत पर रहते हुए उन्हें प्रथमदृष्टया तत्काल मामले में शामिल पाया गया है। यदि यह सच है, तो यह पहले के मामले में उन्हें दी गई जमानत के दुरुपयोग का स्पष्ट मामला है। हमें यह मुश्किल लगता है कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 03.09.2021 से कुछ दिन पहले सतीश कुमार उर्फ सतई के मामले में जो कारण बताए थे, वे निजी प्रत्यर्थियों के मामले में अलग-अलग क्यों पाए गए, सिवाय इसके कि सतीश कुमार उर्फ सतई हत्या में शारीरिक रूप से शामिल था और कथित तौर पर मृतक पर गोली चलाने वाले आरोपियों में से एक था।

12. दूसरा महत्वपूर्ण कारक यह है कि रज़ी अहमद उर्फ मनु चश्मदीद गवाहों में से एक है। उसने अभी तक अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में गवाही नहीं दी है। हालांकि एक सामान्य नियम के रूप में नहीं, बल्कि यह समीचीन है और हमेशा आपराधिक न्याय प्रणाली के हित में है कि जमानत की प्रार्थना पर यह सुनिश्चित करने के बाद विचार किया जाता है कि महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और उनके साक्ष्य को प्रभावित करने या छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है।

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

13. अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय द्वारा निजी प्रत्यर्थियों को जमानत पर रिहा करने के बाद विभिन्न तारीखों पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की प्रतियां भी अभिलेख पर रखी हैं। दिनांक 15.03.2022 के आदेश से पता चलता है कि प्रत्यर्थी - सुभाष यादव मुकदमे से अनुपस्थित थे और उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। बाद के कई आदेशों से पता चलता है कि दोनों प्रत्यर्थी व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग कर रहे हैं और इस प्रकार मुकदमा पूरी तरह से रुका हुआ है। विद्वान अपर महाधिवक्ता ने बताया कि अब तक केवल एक गवाह से जाँच की गई है। यह सुनिश्चित करना न्यायालय का परम कर्तव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अर्थ के तहत किसी अभियुक्त को स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान की जाए, अभियोजन पक्ष के हितों की समान रूप से रक्षा की जाती है और पीड़ित के अभियोजन पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए जमानत की सुविधा का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

14. अभियुक्तों में से एक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसंत ने जोरदार तरीके से कहा कि जमानत, रद्द करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और अपरिहार्य परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। एक बार दी गई जमानत को केवल तभी रद्द किया जाना चाहिए जब अदालत के संज्ञान में आता है कि आरोपी ने अदालत द्वारा उसे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। श्री बसंत के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने के लिए कोई पर्यवेक्षी परिस्थितियाँ नहीं हैं।

15. हम श्री बसंत के उपरोक्त तर्क से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हैं क्योंकि यह सुस्थापित कानून है कि जमानत रद्द करना किसी भी पर्यवेक्षी परिस्थितियों की घटना तक सीमित नहीं है। एश मोहम्मद बनाम शिवराज सिंह उर्फ लल्ला बाबू और अन्य (2012) 9 एस. सी. सी. 446 मामले में इस अदालत ने अवधारित किया

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

कि हर एक मामले में लागू होने वाला कोई परिभाषित सार्वभौमिक नियम नहीं है। इसलिए यह कानून नहीं है कि एक बार आरोपी को जमानत दिए जाने के बाद इसे केवल जमानत के दुरुपयोग करने की संभावना के आधार पर रद्द किया जा सकता है। जिस न्यायालय के समक्ष जमानत देने के आदेश को चुनौती दी गई है, उसे जमानत आदेश की सुदृढ़ता का आलोचनात्मक विश्लेषण करने का अधिकार है। अदालत को जमानत आदेश रद्द करने की याचिका बनाम जमानत देने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका से सावधान रहना चाहिए। हालाँकि इसके बावजूद दोनों स्थितियाँ अभी भी समान प्रतीत होती हैं और दोनों के लिए विवाद के आधार पूरी तरह से अलग हैं। आइए दोनों स्थितियों में अलग-अलग स्थितियों को समझें।

16. जमानत रद्द करने के लिए किसी आवेदन में न्यायालय आमतौर पर ऊपर चर्चा की गई परिस्थितियों की निगरानी करती है। जबकि जमानत देने के आदेश को चुनौती देने वाले आवेदन में, विवाद का आधार न्यायालय के आदेश के साथ है। जमानत देते समय न्यायालय द्वारा विवेक के अनुचित या मनमाने प्रयोग के कारण सम्यक प्रक्रिया की अवैधता पर सवाल उठाया जाता है। इसलिए, मामले का सार यह है कि एक बार जमानत दिए जाने के बाद, इस तरह के आदेश से पीड़ित व्यक्ति जमानत देने के फैसले को रद्द करने के लिए सक्षम न्यायालय से संपर्क कर सकता है यदि आदेश में कोई अवैधता है, या जमानत रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है यदि आदेश में कोई अवैधता नहीं है, बल्कि आरोपी द्वारा जमानत के दुरुपयोग का प्रश्न है। पूरन बनाम रामबिलास और एक अन्य 2001 (6) एस. सी. सी. 338 मामले में इस न्यायालय ने अवधारित किया है कि "अनुचित, अवैध या विकृत आदेश के रूप में रद्द करने की अवधारणा जमानत के आदेश को इस आधार पर रद्द करने से बिल्कुल अलग है कि आरोपी ने स्वयं को

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

गलत तरीके से पेश किया था और कुछ पर्यवेक्षणीय परिस्थितियों के कारण इस तरह के रद्द करने की आवश्यकता होती है।"

17. उपरोक्त सिद्धांत को वेंकटेशन बालसुब्रमण्यन बनाम द इंटेलिजेंस ऑफिसर, डीआरआई बेंगलोर (दाण्डिक अपील संख्या 801/2020) (2020) 13 स्केल 191 मामले में दोहराया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने पाया कि सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत अवैध रूप से दी गई डिफॉल्ट जमानत को सीआरपीसी की धारा 439(2) के तहत रद्द किया जा सकता है।

18. इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन चल रहे मुकदमे की योग्यता पर कोई विचार व्यक्त किए बिना, हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय ने निजी प्रत्यर्थियों को जमानत देते समय प्रासंगिक सामग्री पर विचार नहीं किया। यह सच हो सकता है कि किसी अभियुक्त को अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन अदालतों को जमानत याचिका पर विचार करते समय उपयुक्त स्थिति की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है जहां अभियोजन मामले पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के बिना ऐसी राहत दी जा सकती है। वर्तमान विचारण में वह स्थिति अभी तक नहीं पहुंचा है क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण चश्मदीद गवाहों ने अभी तक गवाही नहीं दी है।

19. उपरोक्त कारणों से अपीलों की अनुमति दी जाती है, जमानत आवेदन संख्या 624/2019 और जमानत आवेदन संख्या 4309/2019 में निजी प्रत्यर्थियों को नियमित जमानत देते हुए उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ द्वारा पारित आदेश 23.09.2021 दिनांकित को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है और दोनों प्रत्यर्थियों को तुरंत विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है, अन्यथा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

20. हालाँकि, प्रत्यर्थी सभी चश्मदीद गवाहों या अन्य भौतिक गवाहों की जाँच के बाद जमानत के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ऐसे किसी भी आवेदन पर ऊपर दी गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना उसकी योग्यता के अनुसार विचार किया जाएगा।

21. विचारण न्यायालय को मामले का तेजी से निर्णय करने और एक वर्ष के भीतर विचारण को समाप्त करने का प्रयास करने का निर्देश दिया जाता है।

22. इसकी अगली कड़ी के रूप में, लंबित अंतर्वर्ती आवेदनों का भी निस्तारण किया जाता है।

.....

(न्यायमूर्ति सूर्य कान्त)

.....

(न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला)

नई दिल्ली ;

18 अप्रैल, 2023

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

संशोधित

मद संख्या 11

न्यायालय संख्या 9

खण्ड II

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

कार्यवाही के अभिलेख

अपील के लिए विशेष अनुमति (दाण्डिक) याचिका संख्या 8487/2021

(इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा पारित बीएन संख्या 624/2019 में
आक्षेपित अंतिम निर्णय और आदेश 23-09-2021 दिनांकित से उत्पन्न)

अंसार अहमद

याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

प्रत्यर्थी(गण)

आइ.ए. संख्या 134253/2022 – उपयुक्त आदेश/निर्देश

आइ.ए. संख्या 57851/2022 – शपथ पत्र दाखिल करने से छूट

आइ.ए. संख्या 134255/2022 – शपथ पत्र दाखिल करने से छूट

आइ.ए. संख्या 143077/2021 – आक्षेपित निर्णय का सी/सी दाखिल करने से छूट

आइ.ए. संख्या 143079/2021 – ओ. टी. दाखिल करने से छूट

आइ.ए. संख्या 57867/2022 ओ. टी. दाखिल करने से छूट

विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) संख्या 8540/2021 (II)

(आइ.ए. संख्या 134240/2022 में उपयुक्त आदेश/निर्देश के लिए आइ.ए. संख्या
134242/2022 में शपथपत्र दाखिल करने से छूट के लिए आइ.ए. संख्या
134240/2022 में उपयुक्त आदेश/निर्देश के लिए आइ.ए. संख्या 134242/2022
में शपथपत्र दाखिल करने से छूट के लिए)

तारीख: 18-04-2023 इन मामलों को आज सुनवाई के लिए बुलाया गया था।

समक्ष:

माननीय न्यायमूर्ति सूर्य कान्त

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य
उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी
संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

माननीय न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला

याचिकाकर्ता(गण) के लिए श्री सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री तल्हा अब्दुल रहमान, एओआर
सुश्री विधि ठाकर, अधिवक्ता
श्री एम शाज़ खान, अधिवक्ता
सुश्री गायत्री दहिया, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी(गण) के लिए श्री शरण ठाकुर, ए. ए. जी.
श्री रोहित कुमार सिंह, एओआर
श्री सिद्धार्थ ठाकुर, अधिवक्ता
श्री मुस्तफा सज्जाद, अधिवक्ता
श्री बसंत आर, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री दिव्येश प्रताप सिंह, एओआर
श्री विक्रम प्रताप सिंह, अधिवक्ता
श्री कविनेश आरएम, अधिवक्ता
सुश्री शिवांगी सिंह, अधिवक्ता
सुश्री इशिता बेदी, अधिवक्ता
सुश्री रंजना सिंह, अधिवक्ता
श्री अजय प्रभु, अधिवक्ता
सुश्री शिवानी सिंह, अधिवक्ता
श्री एस.आर. सेतिया, एओआर

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

श्री के.बी. उपाध्याय, अधिवक्ता

श्री सी पी पांडे, अधिवक्ता

श्री एस एन त्रिपाठी, अधिवक्ता

सुश्री पिंगी तिवारी, अधिवक्ता

श्री शैलेश तिवारी, अधिवक्ता

को सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया:

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. हस्ताक्षरित आदेश में बताए गए कारणों के लिए अपीलों की अनुमति दी जाती है , जमानत आवेदन संख्या 624/2019 और जमानत आवेदन संख्या 4309/2019 में निजी प्रत्यर्थियों को नियमित जमानत देते हुए उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ द्वारा पारित आदेश 23.09.2021 दिनांकित को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है और दोनों प्रत्यर्थियों को तुरंत विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है, अन्यथा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
3. तथापि, प्रत्यर्थी को सभी चश्मदीद गवाहों या अन्य भौतिक गवाहों से पूछताछ के बाद जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी। ऐसे किसी भी आवेदन पर उपरोक्त की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना उसके गुण-दोष के अनुसार विचार किया जाएगा।
4. विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह मामले का शीघ्रता से निर्णय करे और एक वर्ष के भीतर मुकदमे को समाप्त करने का प्रयास करे।
5. इसकी अगली कड़ी के रूप में, लंबित अंतर्वर्ती आवेदनों का भी निस्तारण किया जाता है।

(सतीश कुमार यादव)

उप निबन्धक

(प्रीति टी. सी.)

कोर्ट मास्टर (एन. एस. एच.)

(हस्ताक्षरित प्रतिवेद्य आदेश फाइल पर रखा गया है)

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

संशोधित

मद संख्या 11

न्यायालय संख्या 9

खण्ड II

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

कार्यवाही के अभिलेख

अपील के लिए विशेष अनुमति (दाण्डिक) याचिका संख्या 8487/2021

(इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा पारित बीएन संख्या 624/2019 में
आक्षेपत अंतिम निर्णय और आदेश 23-09-2021 दिनांकित से उत्पन्न)

अंसार अहमद

याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

प्रत्यर्थी(गण)

आइ.ए. संख्या 134253/2022 – उपयुक्त आदेश/निर्देश

आइ.ए. संख्या 57851/2022 – शपथ पत्र दाखिल करने से छूट

आइ.ए. संख्या 134255/2022 – शपथ पत्र दाखिल करने से छूट

आइ.ए. संख्या 143077/2021 – आक्षेपित निर्णय का सी/सी दाखिल करने से छूट

आइ.ए. संख्या 143079/2021 – ओ. टी. दाखिल करने से छूट

आइ.ए. संख्या 57867/2022 ओ. टी. दाखिल करने से छूट

विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) संख्या 8540/2021 (II)

(आइ.ए. संख्या 134240/2022 में उपयुक्त आदेश/निर्देश के लिए आइ.ए. संख्या
134242/2022 में शपथपत्र दाखिल करने से छूट के लिए आइ.ए. संख्या
134240/2022 में उपयुक्त आदेश/निर्देश के लिए आइ.ए. संख्या 134242/2022
में शपथपत्र दाखिल करने से छूट के लिए)

तारीख: 18-04-2023 इन मामलों को आज सुनवाई के लिए बुलाया गया था।

समक्ष:

माननीय न्यायमूर्ति सूर्य कान्त

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य
उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी
संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

माननीय न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला

याचिकाकर्ता(गण) के लिए श्री सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री तल्हा अब्दुल रहमान, एओआर
सुश्री विधि ठाकर, अधिवक्ता
श्री एम शाज़ खान, अधिवक्ता
सुश्री गायत्री दहिया, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी(गण) के लिए श्री शरण ठाकुर, ए. ए. जी.
श्री रोहित कुमार सिंह, एओआर
श्री सिद्धार्थ ठाकुर, अधिवक्ता
श्री मुस्तफा सज़ाद, अधिवक्ता
श्री बसंत आर, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री दिव्येश प्रताप सिंह, एओआर
श्री विक्रम प्रताप सिंह, अधिवक्ता
श्री कविनेश आरएम, अधिवक्ता
सुश्री शिवांगी सिंह, अधिवक्ता
सुश्री इशिता बेदी, अधिवक्ता
सुश्री रंजना सिंह, अधिवक्ता
श्री अजय प्रभु, अधिवक्ता
सुश्री शिवानी सिंह, अधिवक्ता
श्री एस.आर. सेतिया, एओआर

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

श्री के.बी. उपाध्याय, अधिवक्ता

श्री सी पी पांडे, अधिवक्ता

श्री एस एन त्रिपाठी, अधिवक्ता

सुश्री पिंगी तिवारी, अधिवक्ता

श्री शैलेश तिवारी, अधिवक्ता

को सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया:

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. हस्ताक्षरित आदेश में बताए गए कारणों के लिए अपीलों की अनुमति दी जाती है , जमानत आवेदन संख्या 624/2019 और जमानत आवेदन संख्या 4309/2019 में निजी प्रत्यर्थियों को नियमित जमानत देते हुए उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ द्वारा पारित आदेश 23.09.2021 दिनांकित को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है और दोनों प्रत्यर्थियों को तुरंत विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है, अन्यथा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
3. तथापि, प्रत्यर्थी को सभी चश्मदीद गवाहों या अन्य भौतिक गवाहों से पूछताछ के बाद जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी। ऐसे किसी भी आवेदन पर उपरोक्त की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना उसके गुण-दोष के अनुसार विचार किया जाएगा।
4. विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह मामले का शीघ्रता से निर्णय करे और एक वर्ष के भीतर मुकदमे को समाप्त करने का प्रयास करे।
5. इसकी अगली कड़ी के रूप में, लंबित अंतर्वर्ती आवेदनों का भी निस्तारण किया जाता है।

(सतीश कुमार यादव)

(प्रीति टी. सी.)

उप निबन्धक

कोर्ट मास्टर (एन. एस. एच.)

(हस्ताक्षरित प्रतिवेद्य आदेश फाइल पर रखा गया है)

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”